

Plaignant : Peter Ferenc

Rammelkam 2, 84036 Kumhausen, Allemagne

E-Mail: info@foxprof.club

Téléphone : +49 157 317 33332

FAX : +1 231 538 6409

Destinataire : Parquet général de la République slovaque

Štúrova 2, 812 85 Bratislava

E-Mail: podatelna.gpsr@genpro.gov.sk

Date : 19 octobre 2025

PLAINTÉ PÉNALE

pour soupçon de commission de l'infraction d'abus de pouvoir par un agent public au sens du § 326 al. 1 let. a) du Code pénal et pour soupçon d'entrave à la justice au sens du § 344 du Code pénal

I. Objet de la plainte

Par la présente, je dépose une plainte pénale contre la procureure Mgr. Barbora Holec Žiklová, le procureur JUDr. Kováčik du Parquet de district de Trenčín et JUDr. Lucia Konečná – greffière supérieure du Tribunal de district de Trenčín, pour soupçon de commission de l'infraction d'abus de pouvoir par un agent public au sens du § 326 al. 1 let. a) du Code pénal, ainsi que pour soupçon d'entrave à la justice au sens du § 344 du Code pénal.

La présente plainte concerne leur procédé en lien avec l'ordonnance réf. 1Pn 572125/3309-11 du 9.10.2025, par laquelle le Parquet de district de Trenčín a rejeté mon recours contre l'ordonnance de l'enquêteur de la Police de Trenčín réf. ORP-508/1-VYS-TN-2025 portant refus de la plainte pénale dans l'affaire de JUDr. Adriana Soldán Steinerová.

II. Description des faits

L'ordonnance attaquée indique que :

« Le montant initial de 600 € a été réduit à la somme de 10 €, qui ne représente désormais plus que les frais de procédure. »

Cette affirmation est fausse et manipulatrice, car selon la déclaration officielle de la Caisse générale d'assurance maladie, S.A., agence de Považská Bystrica du 16.6.

2025 (n° de dossier 2527057513) :

« Après traitement des documents présentés pour la période 202306–202312, nous n'enregistrons aucune cotisation due. »

Il en ressort clairement que le principal a été réduit à 0 €, et non à 10 €.

Malgré cela, la procureure Žiklová et le procureur Kováčik ont sciemment confirmé et dissimulé l'information fausse relative à l'existence d'une « redevance de 10 euros », qui n'était pas l'objet de la procédure et n'a aucun fondement juridique.

Par ce procédé :

- ils ont ignoré les preuves officielles au dossier,
- ils ont dénaturé le contenu du dossier au détriment du plaignant,
- et ont manipulatoirement remplacé la notion « réduit à 0 € » par la notion « réduit à 10 € », créant l'impression que la créance subsistait.
- et ont entravé l'élucidation du soupçon de commission d'une infraction par l'huissière JUDr. Adriana Soldán Steinerová.

Une telle intervention ne peut être expliquée comme « ignorance », car la décision de la VŠZP en cause était jointe au dossier et démontre clairement qu'au 30.08.2016 aucune créance n'existait.

Je signale en même temps le procédé illégal de JUDr. Lucia Konečná, greffière supérieure du Tribunal de district de Trenčín, qui, le 16.10.2025, a signé et émis l'avis de transmission de l'affaire enregistrée sous la réf. 14C/15/2025 au Tribunal de district de Banská Bystrica.

Elle a accompli cet acte sans le consentement du demandeur, sans décision de la juridiction supérieure et sans le pouvoir d'agir au nom du juge, violant ainsi gravement les dispositions des § 12, § 38 et § 41 du Code de procédure civile.

JUDr. Lucia Konečná a, par son procédé, outrepassé le cadre du mandat du greffier et est intervenue illégalement dans le déroulement de la procédure judiciaire, lorsqu'elle a, de manière arbitraire et sans fondement légal, déplacé le dossier hors de la juridiction compétente.

Par ce procédé, elle a directement fait échec à l'exercice de la justice et a contribué au déni du droit à la protection juridictionnelle au sens de l'art. 46 al. 1 de la Constitution de la RS et de l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Cette transmission a eu lieu sans mon consentement, sans décision de la juridiction supérieure et en violation des § 12, § 38 et § 41 du Code de procédure civile, donc illégalement.

Ainsi, JUDr. Lucia Konečná — en tant que greffière supérieure — a outrepassé et abusé de son pouvoir, lorsqu'elle a :

- émis un acte à effets juridiques (transmission de l'affaire), bien qu'elle n'en ait pas la compétence légale,
- remplacé le juge sans mandat, entraînant une violation du § 37 al. 2 CPC,
- et fait échec à la juste décision de la juridiction de première instance, portant directement atteinte à mon droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 de la Convention.

III. Appréciation juridique (élargie)

Un tel procédé réunit les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de pouvoir par un agent public au sens du § 326 al. 1 let. a) du Code pénal, car :

« Commet l'infraction d'abus de pouvoir par un agent public celui qui, en tant qu'agent public, dans l'intention de causer un dommage à autrui ou de procurer à lui-même ou à autrui un avantage indu, exerce son pouvoir d'une manière contraire à la loi. »

L'essence de cette affaire n'est toutefois pas seulement le désaccord avec une décision concrète, mais la mise au jour d'un abus systémique et d'un dévoiement du droit, lorsque les organes de poursuite pénale statuent sur eux-mêmes – sur le point de savoir si leur propre procédé réunit les éléments d'une infraction.

Dans ce contexte, les organes du parquet recourent de manière répétée à une formule par laquelle ils cherchent à légitimer le refus de la plainte pénale et, en même temps, à se dégager de toute responsabilité :

Cette formule est en contradiction directe avec le principe de l'État de droit, car elle crée de fait une situation dans laquelle un organe de la puissance publique se déclare lui-même impunissable. Sous prétexte de « compétence pour apprécier le fait », il s'arroge ainsi le droit de statuer sur sa propre responsabilité pénale, violant le principe « nemo iudex in causa sua » – nul ne peut être juge en sa propre cause. La formule citée, que le parquet

et la police utilisent systématiquement, n'est pas une disposition légale, mais une interprétation arbitraire sans appui dans la loi ni force juridique (utilisée illégalement). Une telle interprétation ne trouve d'appui ni dans le Code de procédure pénale (§ 197 à § 199), ni dans le Code pénal, de sorte que son application est illégale.

La formule citée constitue une interprétation opportuniste, utilisée en pratique pour motiver formellement le refus des plaintes pénales sans examen au fond du fait.

Il en résulte une situation dans laquelle un fait qui, dans le cas d'un citoyen, réunirait indubitablement les éléments d'une infraction, dans le cas d'un agent public « devient une pratique courante, considérée comme un acte légal ».

Cette situation est en contradiction directe avec le principe d'égalité devant la loi au sens de l'art. 12 al. 1 de la Constitution de la RS et avec le principe de l'État de droit au sens de l'art. 1 al. 1 et de l'art. 2 al. 2 de la Constitution de la RS, qui disposent que :

« Les organes de l'État ne peuvent agir que sur le fondement de la loi, dans ses limites et selon les modalités qu'elle prévoit. »

Si les organes de l'État outrepassent ces limites, ils perdent le pouvoir d'agir, et leurs décisions sont nulles indépendamment de l'autorité formelle.

Le système est conçu de telle sorte que le citoyen ne dispose que d'un « pouvoir d'objection », tandis que les organes de l'État disposent d'un « pouvoir de décision » également sur leurs propres manquements.

En pratique, cela signifie que ce qui, chez un citoyen, serait une infraction, est chez un agent public apprécié comme « exercice du pouvoir ».

Ce modèle est contraire à l'art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit le droit à un procès équitable devant un organe impartial et indépendant, ainsi qu'à l'art. 13 de la Convention, qui garantit un recours effectif.

Il n'est pas possible d'accepter une situation dans laquelle un organe de la puissance publique statue sur sa propre responsabilité pénale.

Dans un État de droit, il ne peut exister de caste d'intouchables qui apprécient eux-mêmes s'ils ont violé la loi.

Une telle situation nie le sens même de la justice, de la sécurité juridique des citoyens, de la confiance dans le système juridique et de la confiance dans le fonctionnement de l'État.

Un tel mode d'exercice de la puissance publique est également contraire à l'art. 3 al. 1 de la Constitution de la RS, qui garantit que la République slovaque ne se lie à aucune idéologie ni à des privilèges de personnes, de sorte que tout agent public doit être soumis aux mêmes règles que le citoyen.

Si un agent public manipule sciemment les faits, dissimule des preuves ou agit en violation de la loi, se pose la question fondamentale de savoir si une telle personne est même mentalement apte à exercer et à occuper une fonction dans l'administration publique.

Un tel procédé non seulement sape la confiance des citoyens dans la justice, mais constitue aussi un échec moral incompatible avec le principe d'impartialité, de professionnalisme et de responsabilité, dont doivent s'inspirer tous les organes de la puissance publique.

Pour cette raison, je demande au Parquet général de la RS d'examiner ce cas également sous l'angle constitutionnel et éthique, qui concerne l'égalité devant la loi et la confiance fondamentale du public dans la justice de l'État.

IV. Requête et demandes

Je demande au Parquet général de la République slovaque de : 1. examiner la légalité du procédé des procureurs Mgr. Barbora Holec Žiklová - procureure et JUDr. Ondrej Kováčik - procureur, et d'établir la responsabilité pénale personnelle ; 2. établir si les éléments de l'infraction d'abus de pouvoir par un agent public et d'entrave à la justice ont été réunis ; 3. assurer la suppression de l'état illégal et d'établir la responsabilité pénale personnelle à l'égard des personnes qui ont participé à la manipulation des données factuelles et à la violation du principe d'égalité devant la loi.

4. Je demande en même temps au Parquet général de la RS d'examiner la légalité du procédé de JUDr. Lucia Konečná, greffière supérieure du Tribunal de district de Trenčín, en lien avec la transmission illégale du dossier 14C/15/2025 au Tribunal de district de Banská Bystrica, et d'établir la responsabilité personnelle et pénale.

V. Annexes

1. Ordonnance du Parquet de district de Trenčín du 09.10.2025 (réf. 1Pn 572125/3309-11) → [Ouvrir le document](#)
2. Prise de position de la VŠZP du 16.06.2025 – « Plus aucune dette enregistrée » → [Ouvrir le document](#)
3. État des arriérés VŠZP n° 2527057513 → [Ouvrir le document](#)
4. Objection – Demande d'annulation de la transmission de l'affaire (réf. 14C/15/2025) → [Ouvrir le document](#)
5. Correspondance électronique du 18.10.2025 → [Ouvrir le document](#)

Le présent document est signé au moyen d'une signature électronique qualifiée (QES) et remis conformément à l'art. 19 du règlement eIDAS (UE n° 910/2014).



Veillez agréer l'expression de ma haute
considération

Peter Ferenc

À Kumhausen, le 19 octobre 2025

Tribunal de district de Trenčín, Piaristická 27, 911 80 Trenčín

Peter Ferenc Rammelkam 2 840 36 Kumhausen Allemagne

Objet : Avis de transmission de l'affaire

Dans le litige du demandeur : Peter Ferenc, né le 24.10.1964 contre la défenderesse : JUDr. Adriana

Soldán Steinerová en réparation du dommage, nous vous informons que le Tribunal de district de Trenčín t r a n s m

e t le dossier au Tribunal de district de Banská Bystrica en vertu de l'ordonnance 14C/15/2025-32 du 13.10.2025, devenue définitive le 13.10.2025.

JUDr. Lucia Konečná greffière supérieure

Pour la conformité de l'expédition : Jakub Žáčik

Dispositions légales appliquées dans la présente plainte pénale

Code pénal (loi n° 300/2005 Rec.)

- § 326 al. 1 let. a)

« Commet l'infraction d'abus de pouvoir par un agent public celui qui, en tant qu'agent public, dans l'intention de causer un dommage à autrui ou de procurer à lui-même ou à autrui un avantage indu, exerce son pouvoir d'une manière contraire à la loi. »

- § 344

Infraction d'entrave à la justice.

Code de procédure pénale (loi n° 301/2005 Rec.)

- § 197 – § 199

Régissent le procédé des organes de poursuite pénale en cas de refus de la plainte pénale et lors de la décision sur l'engagement des poursuites pénales.

→Utilisés dans le texte pour démontrer que la prétendue « formule » n'a pas d'appui légal.

Code de procédure civile (loi n° 160/2015 Rec.)

- § 12 – Compétence territoriale de la juridiction.
- § 37 al. 2 – Étendue du mandat du greffier.
- § 38 – Modification de la compétence.
- § 41 – Transmission de l'affaire.

→Utilisés pour démontrer que JUDr. Lucia Konečná a transmis illégalement l'affaire sans décision de la juridiction supérieure.

Constitution de la République slovaque (loi n° 460/1992 Rec.)

- Art. 1 al. 1

« La République slovaque est un État souverain, démocratique et de droit. »

- Art. 2 al. 2

« Les organes de l'État ne peuvent agir que sur le fondement de la loi, dans ses limites et selon les modalités que la loi prévoit. »

- Art. 3 al. 1 « La République slovaque ne se lie à aucune idéologie ni religion. »
- Art. 12 al. 1 « Les êtres humains sont libres et égaux en dignité et en droits. »

- Art. 46 al. 1 « Chacun peut faire valoir, selon les modalités prévues par la loi, son droit devant une juridiction indépendante et impartiale. »

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (Convention européenne)

Principes de l'État de droit (principes latins)

(liste complète des dispositions juridiques auxquelles je me réfère)

« Les dispositions légales appliquées dans la présente plainte pénale », je les fournis aux organes de l'administration publique (puissance publique), afin que chaque lecteur (y compris du PG RS ou d'organes internationaux) voie clairement que je connais la loi et la cite de manière technique.

Cette liste sert à démontrer que le plaignant connaît et applique toutes les dispositions juridiques pertinentes de la République slovaque et du droit international, et invite en même temps les lecteurs à prendre pleinement connaissance de ces dispositions.

« Peines et conséquences de la violation des dispositions légales indiquées »

1. § 326 al. 1 du Code pénal – Abus de pouvoir par un agent public

Texte des éléments constitutifs :

« Commet l'infraction d'abus de pouvoir par un agent public celui qui, en tant qu'agent public, dans l'intention de causer un dommage à autrui ou de procurer à lui-même ou à autrui un avantage indu, exerce son pouvoir d'une manière contraire à la loi. »

Peine :

- Privation de liberté de 1 à 5 ans.
- Si le fait cause un dommage considérable ou une autre conséquence grave,
→privation de liberté de 4 à 10 ans.
- Si l'auteur commet le fait d'une manière plus grave, pour un motif particulier ou en tant que membre d'un groupe organisé,
→privation de liberté de 7 à 12 ans.

Conséquences complémentaires :

- Perte de la capacité d'exercer une fonction dans l'administration publique.
- Obligation de réparer le dommage causé.
- Possibilité d'une procédure disciplinaire au sens de la loi n° 153/2001 Rec. sur le parquet (§ 59–63).

2. § 344 du Code pénal – Entrave à la justice

Texte des éléments constitutifs :

« Quiconque fait échec ou entrave l'exercice du pouvoir d'un organe de la puissance publique ou d'une juridiction, notamment en produisant des preuves fausses, en dissimulant des faits essentiels ou en empêchant autrement l'exercice de la justice, est puni... »

Peine :

- Privation de liberté de 1 à 5 ans.
- Si l'auteur cause par là une atteinte grave aux droits d'autrui ou rend impossible l'exercice

de la justice,

→privation de liberté de 3 à 8 ans.

Conséquences complémentaires :

- Possibilité d'une interdiction judiciaire d'exercer la profession.
- En cas de procédé réitéré – classement parmi les infractions contre l'exercice de la puissance publique

(risque accru de détention).

3. Violation des § 37 al. 2, § 38 et § 41 du Code de procédure civile

Texte :

Le greffier supérieur ne peut agir que dans l'étendue du mandat du juge.

S'il accomplit un acte pour lequel il n'est pas habilité (p. ex. transmission de l'affaire), il s'agit d'un dépassement

de pouvoir.

Conséquences :

- L'acte est nul (juridiquement sans effet).
- Le juge ou le président de la juridiction est tenu d'annuler et de corriger l'affaire.
- En cas de procédé intentionnel : possibilité d'une procédure disciplinaire au sens de la loi

n° 55/2017 Rec. sur la fonction publique,

→mesure disciplinaire : avertissement écrit jusqu'au licenciement de la fonction publique.

4. Violation d'articles de la Constitution de la République slovaque

Articles concernés :

Art. 1 al. 1, art. 2 al. 2, art. 3 al. 1, art. 12 al. 1, art. 46 al. 1.

Conséquences :

• Il s'agit d'une violation des droits fondamentaux du citoyen, qui peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au sens de l'art. 127 de la Constitution de la RS.

• Elle peut également entraîner une sanction disciplinaire ou pénale de l'agent public au sens du § 326 CP,

ou la responsabilité internationale de l'État au sens de l'article 41 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (réparation du dommage et du préjudice).

5. Violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Art. 6 – Garantit le droit à un procès équitable.

Art. 13 – Garantit le droit à un recours effectif.

Conséquences :

- La violation de ces articles peut faire l'objet d'une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH).
- En cas de reconnaissance de la violation des droits :
 - obligation de l'État de payer une réparation pécuniaire au sens de l'article 41 de la Convention,
 - publication de la décision comme précédent obligeant la République slovaque à agir à l'avenir en conformité avec la Convention.

6. Responsabilité disciplinaire au sens de la loi n° 153/2001 Rec. sur le parquet

§ 59 – 63 : Le procureur répond disciplinairement de la violation intentionnelle de la loi, de l'abus de pouvoir ou d'un procédé qui diminue la dignité de la fonction du parquet.

Sanctions possibles :**7. Principe « nemo iudex in causa sua »**

Principe latin : Nul ne peut être juge en sa propre cause.

Violation : Si un organe de la puissance publique statue sur sa propre activité, → il s'agit d'une violation de l'impartialité et de l'objectivité, → un motif d'exclusion du dossier (§ 31 du Code de procédure pénale, § 49 CPC), → et en même temps un motif d'annulation de la décision comme illégale.

Ajout final :

Les peines et conséquences juridiques indiquées sont citées selon l'état du droit en vigueur de la République slovaque au 1er octobre 2025.

Leur but est de démontrer que les violations indiquées dans la présente plainte pénale ont non seulement une dimension éthique, mais aussi directement pénale et disciplinaire, pour laquelle la loi prévoit la responsabilité personnelle de l'agent public.